

# Session 4: Rechtsformen & Aufbauorganisation

Von Einzelunternehmen bis AG — Leitungssysteme und Vollmachten im Überblick

IT Lernfeld 1 — Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben

## Worum geht es in dieser Session?

Jedes Unternehmen muss sich für eine *Rechtsform* entscheiden — sie bestimmt, wer haftet, wer leitet, wie viel Kapital benötigt wird und wie das Unternehmen besteuert wird. Am Beispiel der *JKU IT-Solutions GmbH* wird deutlich, warum die GmbH die häufigste Wahl bei IT-Systemhäusern ist. Daneben klärt diese Session, was eine *Firma* im juristischen Sinn ist, welche Vollmachten (*Prokura* und *Handlungsvollmacht*) es gibt und wie sich ein Unternehmen durch *Aufbauorganisation* gliedert.

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Aufbau- und Ablauforganisation</b>              | <b>1</b> |
| 1.1      | Bereiche betrieblicher Organisation . . . . .      | 1        |
| 1.2      | Stellenarten . . . . .                             | 1        |
| <b>2</b> | <b>Leitungssysteme und Organigramm</b>             | <b>2</b> |
| 2.1      | Funktionale und divisionale Organisation . . . . . | 2        |
| <b>3</b> | <b>Kaufmannseigenschaft und Handelsregister</b>    | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Firma und Firmengrundsätze (§§ 17 ff. HGB)</b>  | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Prokura und Handlungsvollmachten</b>            | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Rechtsformen im Überblick</b>                   | <b>4</b> |

## 1 Aufbau- und Ablauforganisation

### 1.1 Bereiche betrieblicher Organisation

| Aufbauorganisation                                                                                                                                               | Ablauforganisation                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gliederung des Betriebes in funktionsfähige Einheiten; Übertragung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung; Festlegung von Informations- und Anweisungswegen | Regelt den funktionalen, zeitlichen und räumlichen Arbeitsablauf zum optimalen Einsatz vorhandener Kapazitäten an Mitarbeitern und Betriebsmitteln |

## 1.2 Stellenarten

| Stellenart         | Definition                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inстанz            | Stelle mit Anordnungs- und Entscheidungsbefugnis gegenüber rangniedrigeren Stellen                                                                                                                                                              |
| Stabsstelle        | Hilfsstelle einer Instanz <i>ohne</i> Weisungsbefugnis; beratungs- und entscheidungsvorbereitende Funktion; hat Informationsrecht aus allen Linienstellen; Beispiele: Assistent der Geschäftsleitung, Qualitätsmanager, Datenschutzbeauftragter |
| Ausführende Stelle | Ohne Leitungs- und Entscheidungsbefugnis                                                                                                                                                                                                        |

### Merke: Stabsstelle

Eine Stabsstelle **berät** die Instanz und bereitet Entscheidungen vor — sie darf jedoch **keine Weisungen** erteilen. JIKU IT-Solutions hat laut Organigramm mehrere Stabsstellen (z. B. IT-Sicherheit, Qualitätsmanagement).

## 2 Leitungssysteme und Organigramm

Das **Organigramm** ist ein Schaubild des Leitungssystems; es zeigt Hierarchieebenen, Über-/Unterordnungsbeziehungen und Stabsstellen.

| System             | Stärken                                                              | Schwächen                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Einliniensystem    | Klare Zuständigkeiten; überschaubare Struktur                        | Lange Weisungswege; Überlastung höherer Instanzen; mangelnde Flexibilität |
| Stabliniensystem   | Vorteile der Linie + bessere Beratung durch Stabsstellen             | Kompetenzkonflikte zwischen Stabsstellen und Linieninstanzen              |
| Mehrliniensystem   | Flexibler Mitarbeiterinsatz; Spezialisierung möglich                 | Abgrenzungsprobleme; Mitarbeiter können überfordert werden                |
| Matrixorganisation | Ergebnis durch zwei Kernkompetenzen verbessert; Teamarbeit gefördert | Zuständigkeitskonflikte; ungleiche Arbeitsbelastung möglich               |

### JIKU IT-Solutions: Kombination aus Stablinien- und Matrixorganisation

Die Geschäftsleitung von JIKU hat sich für eine Kombination aus **Stabliniensystem** und **Matrixorganisation** entschieden. In den kundennahen IT-Solutions-Bereichen wird viel im Projektmanagement gearbeitet, sodass dort eine Matrixorganisation am besten passt.

## 2.1 Funktionale und divisionale Organisation

| Form                             | Beschreibung                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionale Organisation         | Zweite Hierarchiestufe nach betrieblichen Funktionen (z. B. Beschaffung, Fertigung, Absatz, Verwaltung); Koordination und Steuerung nach Abteilungen |
| Spartenorganisation (divisional) | Zweite Hierarchiestufe nach Produktbereichen oder Sparten mit eigener Kompetenz; Profit- oder Costcenter möglich                                     |

## 3 Kaufmannseigenschaft und Handelsregister

Wer ein Handelsgewerbe betreibt oder in das **Handelsregister** eingetragen ist, erlangt die **Kaufmannseigenschaft** und unterliegt neben dem BGB auch dem HGB (doppelte Buchführung, Firmenpflicht, Prokura u. a.).

| Merkmal              | Inhalt                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweck                | Offenlegung wesentlicher Rechtsverhältnisse; öffentliche Informationsquelle für die Wirtschaft |
| Abteilung A          | Einzelkaufleute und Personengesellschaften (OHG, KG)                                           |
| Abteilung B          | Kapitalgesellschaften (GmbH, AG)                                                               |
| Schutzfunktion       | Schutz von Kunden und Lieferanten durch Bekanntmachung der Rechtsverhältnisse                  |
| Publikationsfunktion | Jedermann kann Einsicht nehmen; Veröffentlichung auch im Bundesanzeiger                        |

## 4 Firma und Firmengrundsätze (§§ 17 ff. HGB)

Die **Firma** ist nach **§ 17 HGB** der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Nur eingetragene Kaufleute dürfen eine Firma führen; Kleingewerbetreibende verwenden lediglich eine *Geschäftsbezeichnung*.

| Firmenart     | Beschreibung und Beispiel                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Personenfirma | Familienname des Inhabers, z. B. Lasse Müller e. Kfm.      |
| Sachfirma     | Unternehmensgegenstand, z. B. IT-Sander e. K., Sporti GmbH |
| Fantasiefirma | Freie Namensgestaltung, z. B. Sysgy e. Kfm., IT-2000 GmbH  |

  

| Grundsatz                | Inhalt                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmenausschließlichkeit | Die Firma muss sich am selben Ort von anderen Firmen unterscheiden (§ 30 HGB).                            |
| Firmenwahrheit           | Irreführungsverbot: keine täuschenden Angaben über die geschäftlichen Verhältnisse (§ 18 Abs. 2 HGB).     |
| Firmenbeständigkeit      | Die Firma kann auch bei Inhaberwechsel fortgeführt werden; Schutz durch § 12 BGB, § 37 HGB, § 15 MarkenG. |

## 5 Prokura und Handlungsvollmachten

Prokura kann nur von Kaufleuten (§§ 1 ff. HGB) erteilt werden; Handlungsvollmachten stehen ebenfalls nur Kaufleuten offen.

| <b>Merkmal</b> | <b>Prokura (§§ 48–53 HGB)</b>                                                                                                                                | <b>Handlungsvollmacht (§§ 54–58 HGB)</b>                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfang         | Alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäfte; Ausnahmen: Bilanz/Steuererklärung, HR-Eintragungen, Prokura erteilen/-entziehen, Gesellschafter aufnehmen | Gewöhnliche Handelsgeschäfte (Gesamtvollmacht); bestimmte Art (Artvollmacht); Einzelgeschäft (Einzelvollmacht)                                                       |
| Zeichnung      | ppa. Name oder p.p.a. Name                                                                                                                                   | i.V. Name (Gesamt-/Artvollmacht) bzw. i.A. Name (Einzelvollmacht)<br><i>Hinweis: i.V. und i.A. sind kaufmännische Konventionen, gesetzlich nicht vorgeschrieben.</i> |
| Erteilung      | Nur durch Kaufmann (Inhaber/-Geschäftsführer); Eintragung ins HR vorgeschrieben (deklaratorisch)                                                             | Formlos (mündlich, schriftlich); keine HR-Eintragung möglich                                                                                                         |
| Widerruf       | Jederzeit möglich                                                                                                                                            | Jederzeit möglich                                                                                                                                                    |

## 6 Rechtsformen im Überblick

Entscheidungskriterien für die Rechtsformwahl sind u. a.: Haftung, Leitungsbefugnis, Gewinn-/Verlustbeteiligung, Kapitalbedarf, Flexibilität bei Gesellschafterwechsel, Steuerbelastung, Offenlegungspflichten und Gründungsaufwand.

| <b>Merkmal</b>  | <b>Einzelunternehmen</b> | <b>GbR</b>                            | <b>OHG</b>                            | <b>KG</b>                                                             |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gründer         | 1 Inhaber                | mind. 2                               | mind. 2                               | mind. 1 Komplementär + 1 Kommanditist                                 |
| Mindestkapital  | keine Untergrenze        | keine Untergrenze                     | keine Untergrenze                     | keine Untergrenze                                                     |
| Haftung         | persönlich, unbeschränkt | persönlich, unbeschränkt, solidarisch | persönlich, unbeschränkt, solidarisch | Komplementär: persönlich, unbeschränkt; Kommanditist: bis zur Einlage |
| Leitung         | Inhaber allein           | alle Gesellschafter                   | alle Gesellschafter                   | nur Komplementär                                                      |
| Rechtsgrundlage | § 14 BGB, § 19 HGB       | §§ 705 ff. BGB                        | §§ 105 ff. HGB                        | §§ 161 ff. HGB                                                        |

### Merke: GbR und MoPeG (seit 1.1.2024)

Seit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG, 1.1.2024) ist die GbR rechtsfähig und kann freiwillig als eingetragene GbR (eGbR) ins Gesellschaftsregister eingetragen werden. Betreibt eine GbR ein Handelsgewerbe, wird sie zur OHG.

| Merkmal         | GmbH                                                                                           | UG (haftungsbeschränkt)                                | AG                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gründer         | mind. 1 Gesellschafter                                                                         | mind. 1 Gesellschafter                                 | mind. 1 Aktionär                         |
| Mindestkapital  | <b>25.000 €</b> Stammkapital (§ 5 GmbHG); mind. 12.500 € sofort einzuzahlen (§ 7 Abs. 2 GmbHG) | <b>ab 1 €</b> Stammkapital; 25 % Thesaurierungspflicht | <b>50.000 €</b> Grundkapital (§ 7 AktG)  |
| Haftung         | nur die Gesellschaft haftet                                                                    | nur die Gesellschaft haftet                            | nur die Gesellschaft haftet              |
| Leitung         | Geschäftsführer (notariell beurkundet); Gesellschafterversammlung                              | Geschäftsführer                                        | Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung |
| Rechtsgrundlage | GmbH-Gesetz                                                                                    | GmbH-Gesetz                                            | Aktiengesetz                             |

#### Merke: Mindestkapital der Kapitalgesellschaften

UG (haftungsbeschränkt): **ab 1 €** Stammkapital — 25 % des Jahresüberschusses müssen thesauriert werden, bis 25.000 € erreicht sind.

GmbH: **25.000 €** Mindest-Stammkapital (§ 5 GmbHG); bei Gründung mindestens 12.500 € sofort einzuzahlen.

AG: **50.000 €** Mindest-Grundkapital (§ 7 AktG).

#### Steuerliche Einordnung

Personengesellschaften (Einzelunternehmen, GbR, OHG, KG): Jeder Gesellschafter zahlt **Einkommensteuer** auf seinen Gewinnanteil (§§ 15, 18 EStG).

Kapitalgesellschaften (GmbH, AG): Die Gesellschaft ist als juristische Person eigenes Steuersubjekt und zahlt **Körperschaftsteuer** auf ihren Gewinn (§ 1 KStG). (Beschlossen: schrittweise Senkung ab 2028 auf 10 % bis 2032.)